

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 소규모 계약 직접집행 부적정

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 △부(②), □처 ■부(①),

제○발전소 ◇부(②)

내 용

1. 업무 개요

위 대상자 ① A 직원은 △부에서 근무하면서 산업안전보건 관리 업무를 담당하였고, ② B 직원은 제○발전소 ◇부에서 근무하면서 사용후핵연료 건식운반 및 정비 감독업무를 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

회사 규정 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약), 제120조(소규모 계약의 직접집행) 및 「물자관리규정」 제11조(구입청구), 제12조(적기 청구)에 따르면, 아래와 같이 명시되어 있다.

「계약규정시행세칙」

제42조(수의계약) ⑪ 계약담당자는 공사, 용역, 물품구매·제조 계약에 대하여 단일 사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 수의계약을 체결하지 않도록 해야 한다.

제120조(소규모 계약의 직접집행) 추정가격 1천만원 이하로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다.

1. 조달청 구입대상이 아닌 기타설비및사무용품(OFFI) 구매
2. 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매
3. 용역

「물자관리규정」

제11조(구입청구) ① 물자청구부서는 소요품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 내부 청구에 입력하여 계획청구하여야 하며, ▲ 부서는 청구품목에 대하여 청구수량을 확정 후 구매 요청부서로 결과를 통보한다.

제12조(적기청구) 물자청구부서는 발주, 제작 및 검수와 수송에 소요되는 기간을 고려하여 물자의 사장 또는 긴급조달에 따른 가격 및 공정상의 불이익이 없도록 적기에 청구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부의 소규모 계약 직접집행 현황을 점검한 결과, 계약 건당 추정가격이 1천만 원을 초과한 사례가 있다.

그리고, ‘협력사 상생협력 매칭지원 사업 물품’을 2건으로 분할하여 직접 구매한 사례가 있는데, 해당 건은 계약부서를 통하여 정당한 계약(수의계약, 일반경쟁입찰 등) 절차로 구매가 진행되어야 하는 것이 원칙임에도 관련 부서에서는 구매 절차가 상대적으로 단순한 수요부서 직구입으로 물품을 조달하였다.

관련부서 의견 및 감사 의견 관련부서에서는 소규모 계약 직접집행 대상이 아님에도 수요부서 직구매로 처리하여 업무를 미흡하게 한 사실을 인정하였고, 추후 규정을 준수하여 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

상기 사례는 모두 신분상 조치가 불가피하나, 관련부서에서 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 신분상 조치 1건(주의 1명)은 불문하기로 하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

① 추정가격 1천만 원을 초과하는 물품을 직접 조달하여 업무를 부적정하게 한 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 1)

② 소규모 계약 직접 집행 시 유사한 사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)